



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/421/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין**  
**אושרת ארפי מוראי**

**נציגות הבית המשותף ברחוב פרנקפורט 12 תל אביב**  
**פרנקפורט 12 תל אביב**

**התובעת:**

**נגד**

**1. נציגות הבית המשותף ברחוב דיזינגוף 213 תל אביב**  
**דיזינגוף 213 תל אביב**

**הנתבעות:**

**2. נציגות הבית המשותף ברחוב דיזינגוף 215 תל אביב**  
**דיזינגוף 215 תל אביב**

## **החלטה**

1. לפניי תביעה כספית שהגישה נציגות הבית המשותף ברחוב פרנקפורט 12 בתל אביב (להלן - "התובעת") נגד נציגות הבית המשותף ברחוב דיזינגוף 213 בתל אביב ונציגות הבית המשותף ברחוב דיזינגוף 215 בתל אביב (להלן - "הנתבעות"). בגדרה, עתרה התובעת לחייב הנתבעות בתשלום פיצוי כספי בגין עלות גיזום עץ המצוי בשטחי הבתים המשותפים שבניהול הנתבעות.
2. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בתביעה טרם המצאת כתב התביעה לנתבעות, לנוכח מהות הסכסוך וזהות הצדדים לו (ראו גם: ע"א 463/65 טירת הכרך בע"מ נ' ועדת השומה שליד עיריית נתניה, פ"ד כ(2) 234, 246 (1996); ע"א 613/77 אדלר נ' שומרי אמוני בע"מ, פ"ד לב(1) 788, 792 (1978); א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 12 (2015), (36).
3. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/421/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק "בתים משותפים"), המורנו  
לאמור:

- (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
- (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
- (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
- (ד) "...".

4. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

5. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית משותף לפי התקנון



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/421/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

6. בנסיבות דנן, עתרה התובעת לחיוב הנתבעות בתשלום פיצוי כספי בגין עלות גיזום עץ, אשר כנטען מצוי בשטחי הבתים המשותפים שבניהול הנתבעות. בהתאם להוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה שבין בעלי דירות ונציגות הבית המשותף בבית משותף אחד. אין בהוראת סעיף זה, הקובעת גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כדי ליתן בידו סמכות לדון במחלוקות שניטשו בין בעלי דירות ונציגויות של בתים משותפים נפרדים.

7. בנסיבות אלה, ממילא לא מתקיים התנאי בדבר זהות הצדדים, כקבוע בהוראות סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין. הצדדים לתביעה דנן הם אמנם נציגות בית משותף. ברם, כל אחת מהן היא נציגות של בית משותף אחר. כאמור, לנוכח לשון הוראת סעיף 72(א) לחוק המקרקעין, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון במחלוקת שניטשה בין נציגויות של בתים משותפים נפרדים.

8. בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, (להלן - "חוק בתי המשפט") רשאי בית המשפט להעביר עניין לבית משפט או לבית דין אחר, אם העניין אינו בסמכותו העניינית או המקומית. למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להעביר תביעה שאינה בסמכותו לבית משפט מוסמך, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המורה כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. בהקשר זה, שנתה כבוד השופטת א' חיות, כתוארה דאז, בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. בע"מ נ' יום טוב בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (31.12.1999), כי תחת סילוק התביעה על הסף, מן הראוי כי המפקח על רישום מקרקעין יעבירה לבית המשפט המוסמך להכריע בה (ראו גם: פסק דינו של כבוד סגן הנשיא, ד"ר ג')



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/421/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- קלינג בת"א (מחוזי ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.6.2002).
9. כאמור, התביעה שלפניי היא תביעה כספית. לנוכח שוויה, מסורה התביעה לסמכותו של בית משפט השלום, בהתאם להוראת סעיף 51(א)(2) לחוק בתי המשפט.
10. לפיכך, הנני להורות העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז תל אביב, אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה.
11. משהחלטה ניתנה טרם המצאת כתב התביעה לנתבעות, איני עושה צו להוצאות.
12. הדיון הקבוע ליום 20.10.2021 - בטל.
13. אשר לאגרת התביעה ששולמה על ידי התובעת עם הגשת התביעה, הנני להורות כי עם הצגת אישור תשלום אגרת תביעה בבית משפט מוסמך בפני מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין, תוחזר לתובעת אגרת התביעה ששולמה על ידה בתביעה דנן. זאת, בהתאם ל"הוראת ביצוע בעניין תשלום אגרה בתביעה שהועברה מבית משפט ובתביעה שהועברה לבית משפט" של הממונה על המרשם.
- המזכירות תמציא ההחלטה לנשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב, לצורך ניתוב התביעה במחוז.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.  
ניתנה היום, ט' אייר תשפ"א, 21 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו